[별표 5] 부정기재심사 사유 및 절차(제32조 관련)

부정기 재심사사유	절 차
제1호 (심사오류)	‣ 신입심사시 분류지표 판정에 중대한 오류를 발견하거나 수용중 새로운 전과사실이 발견된 경우, 그 밖에 행정착오 등으로 조정이 필요한 경우 분류처우회의 및 위원회에 회부
제2호 (공적심사)	‣ 해당 수형자의 담당근무자는 동정관찰 보고서 등 공적심사에 필요한 서류를 작성하여 분류처우회의 및 위원회에 회부
제3호 (징벌의결)	‣ 규율위반으로 징벌처분을 받은 경우 처우등급 중 어느 등급을 변경할 것인지는 분류처우위원회에서 결정
제4호 (집행유예실효 등)	‣ 집행유예실효형 또는 추가형 형기의 장단을 고려하여 현재의 경비처우급에서 하향 또는 현처우 유지를 결정할 수 있음 ‣ 헌법재판소의 위헌결정, 감형, 재심청구로 인한 형기변경 등의 사유가 발생한 경우에도 형기의 장단을 고려 ‣ 경비처우급 편입기준은 [별표 4]와 같음
제5호 (자격취득 등)	‣ 전국기능경기대회(장애인 기능경기대회 포함) 금・은・동 수상 ‣ 기사 이상의 자격이란 「국가기술자격법시행령」에 따른 기사・ 기능장・기술사 자격취득을 말함 ‣ 학사의 경우 전문학사는 제외
제6호 (수형자 개별처우 목표 변경)	‣ 징벌, 질병, 수형자의 의지 등을 종합적으로 고려하여 개별처우계획서의 이행이 곤란하여 처우목표의 변경이 필요한 경우 ‣ 개별처우계획서의 개별처우목표 변경 사유가 발생하여 계획을 재수립하는 경우 ‣ 개별처우계획서의 개별처우목표 변경 없이 처우프로그램, 이행시기, 작업장의 변경 등이 있는 경우 재심사는 실시하지 않고 변경된 부분만 재작성
제7호 (수용 및 처우조정)	‣ 수용관리 또는 처우의 조정상 특히 필요한 경우 담당근무자의 ‘동정관찰 보고’에 의한 재심사를 실시할 수 있음 ‣ ‘동정관찰 보고’에 의한 재심사는 다음 각 호의 사고예방 등의 사유가 발생한 경우를 말함 1. 위험한 물건의 습득 신고 2. 경미한 사고예방에 기여 ‣ 위의 1, 2에 해당하는 경우 위원회의 의결에 따라 1회에 한하여 전화, 접견, 가족만남의 날 행사 참여 등의 처우를 제공할 수 있음